

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS II

HABEAS CORPUS

TEXTO CONSTITUCIONAL

LXVIII – conceder-se-á “**habeas-corpus**” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua **liberdade de locomoção**, por ilegalidade ou abuso de poder;

“Se achar ameaçado de sofrer” → ou seja, veja que o *habeas corpus* pode ser preventivo – antes da violação do direito.

Habeas corpus → tutela (protege) o direito de ir, vir e permanecer.

- Origem no mundo: Magna Carta, 1215.
 - É a Constituição da Inglaterra.
 - Além da figura do *habeas corpus*, a Magna Carta do Rei João Sem-Terra, também, deu origem ao princípio mais importante do direito processual → Princípio do devido processo legal (*due process of law*).
 - Constituição pactuada ou dualista → fruto de um acordo entre o monarca (Rei João Sem-Terra) e o legislativo.
- Origem no Brasil.
 - Constituições brasileiras: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967/69 e 1988.
 - Origem do HC → no Código Criminal do Império (1832).
 - Sendo assim, é correto dizer que o HC esteve presente em todas as constituições brasileiras, com exceção da primeira.
 - **Cuidado:** AI-5 (1968) que deu origem a Constituição de 1969 (que, formalmente, é uma emenda) → aumento da restrição em relação ao cabimento do HC.
- Tutela do direito de locomoção: ir, vir e permanecer – como a Doutrina Brasileira do *Habeas Corpus* era antes?
 - Antes de indicar o direito de liberdade de locomoção, o HC era usado em, praticamente, tudo.
- 1926 → restrição do HC para o direito de locomoção.



5m

ANOTAÇÕES

- E o que antes era resolvido com o HC, como fica? Neste contexto, nasce o Mandado de Segurança – que é uma criação brasileira. Além do MS, também, nasce a ação popular.

HABEAS CORPUS – PARTES

- **Impetrante** (qualquer pessoa, natural ou jurídica).
 - Linguagem técnica: “fulano vai impetrar um HC”.
 - O HC não tem formalidades muito específicas.
 - Exemplo: HC em papel de pão, em carta de preso, escrito na camiseta etc.
 - Pessoa jurídica – exemplo: um professor do Gran é preso. Pode o Gran Cursos Online entrar com HC para favorecer o professor? Sim.
 - Criança e adolescente podem impetrar HC? Existe uma divergência, mas o que prevalece no âmbito do STF é que pode.
 - Analfabeto pode impetrar.
 - Estrangeiro → pode entrar com HC, desde que use o vernáculo, isto é, o idioma português brasileiro.
 - O Ministério Público pode entrar com HC – desde que seja para beneficiar o sujeito.
 - Não se admite HC apócrifo → sem assinatura/anônimo.
 - É sempre necessário assinar a petição de HC.
 - Caso contrário, um indivíduo poderia fazer um HC de forma mal-intencionada.
 - Exemplo: a pessoa faz um HC indicando que o sujeito X não é pedófilo, mas o faz para associar o sujeito com a pedofilia. Ou seja, faz o HC com intenções ruins.
 - Então, é por isso que a pessoa tem que assinar o HC – quem fala o que quer, responde pelo o que fala.

Quem Não Pode Ser?

- **Juiz (magistrado)** – não impetra HC, ele concede de ofício.
- Exemplo: o advogado entra alegando X, mas X não tem direito. Porém, com Y teria direito, mas o advogado não viu. Diante dessa situação, o juiz pode conceder o HC de ofício.
- **Delegado** – não impetra e não concede de ofício.

ANOTAÇÕES



- **Impetrado** (autoridade pública ou particular).
 - Pode aparecer como autoridade coatora.
 - Normalmente, é uma autoridade pública: delegado, juiz, TJ, STJ, STF etc.
 - Exemplos:
 - O Ministro da Educação, Abraham Weintraub, estava respondendo no STF e tinha notícias de que ele poderia ser preso. Diante disso, outro Ministro entrou com HC preventivo contra o STF.
 - HC contra o hospital (particular) – a mãe do indivíduo está no hospital e a conta vem extremamente alta. O indivíduo não consegue pagar e o hospital fala que só vai dar alta para a mãe quando ele pagar a conta. Ora, não pode haver prisão por dívida no Brasil, então, o indivíduo pode entrar com HC contra o hospital.
- **Paciente** → a pessoa que está presa ou na iminência da prisão.
 - O impetrante e o paciente podem ser a mesma pessoa.
 - Menores.

Obs.: a criança (até 12 anos) não é submetida a medida socioeducativa.

Lembre-se que existem as medidas protetivas e medidas socioeducativas. Sendo que a medida socioeducativa é só para adolescente.

Medidas socioeducativas:

- Internação por prazo indeterminado;
- Da semiliberdade;
- Liberdade assistida.



Então, o adolescente submetido a uma medida socioeducativa pode ser paciente em um HC? Claro.

- Pessoas jurídicas;
- A pessoa jurídica não se locomove.

Obs.: PJ – **art. 225** da CF → a pessoa jurídica pode responder em tripla responsabilidade: administrativa, civil e penal.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Questão: se a PJ pode responder na esfera penal por crime ambiental, então, será que cabe nesse cenário? Não.

Complexificando a questão: já houve no STF a impetração de um HC para beneficiar a pessoa jurídica.

E o primeiro voto, dado pelo relator do caso, era dizendo que cabia o HC.

O caso gerou bastante discussão e, quando chegou nos demais Ministros, indicaram que não cabia o HC.

Reforçando: não cabe o HC, porém, sempre vai ter outro instrumento no ordenamento jurídico.

Exemplo: caso do STJ com 3 réus – 1 PJ e 2 sócios.

- HC para beneficiar os 2 sócios → ok.
- Então, trancou a ação penal para os sócios.
- Mas e a PJ?
 - Entendimento do STJ → invocou a teoria da dupla imputação. No sentido de que não tem como acusar a pessoa jurídica sem acusar a pessoa natural.
 - Portanto, usando desse argumento, o STJ trancou a ação penal para a PJ.
- O Ministério Público ficou irredimido e foi até o STF para discutir essa decisão do STJ.
- Entendimento do STF → a teoria da dupla imputação não é absoluta, isto é, pode ser relativizada, de maneira que o processo poderia continuar apenas contra a PJ.
 - Animais;
 - Não são titulares de direitos, mas são objeto de direitos;
 - Então, não pode entrar com HC para beneficiar animais.



25m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
